

Österreichs Strenge an der Grenze; Zurückweisungen aus Deutschland werden zum Teil nicht mehr akzeptiert

Die Welt

Samstag 6. April 2019

Copyright 2019 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 5; Ausg. 82

Length: 725 words

Byline: Manuel Bewarder

Body

Wer noch Zweifel daran hatte, welchen Kurs Österreich in der Migrationspolitik fährt, der musste vor ein paar Wochen nur Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ lauschen. Der rechte Ressortchef kündigte unter anderem an, dass Erstaufnahmezentren künftig eindimensional Ausreisezentren genannt werden. Zudem verordnete er eine nächtliche Anwesenheitspflicht.

Das Bild Österreichs war damit rund: Es fing mit dem Vorpreschen für eine Schließung der Balkanroute zur Hochzeit der Flüchtlingskrise an. Es setzte sich mit einer Begrenzung der Einreisezahl für jene fort, die über den Balkan kommen. Und jetzt eben die Umbenennung der Erstaufnahmezentren. Die Maßnahmen richteten sich vor allem an jene, die von Süden aus die Grenze nach Österreich überqueren wollen. Doch wie WELT erfuhr, hat Österreich im Februar auch an der Grenze zu Deutschland nachjustiert.

Das österreichische Innenministerium erklärte auf Anfrage, dass Zurückweisungen von Migranten aus Deutschland nicht mehr akzeptiert werden, wenn diese Personen in der Bundesrepublik kurzfristig in Haft saßen. Die Bundespolizei bestätigte das. Auch wenn es sich dabei insgesamt nur um wenige Fälle handelt, laut WELT-Information wären aktuell nur rund zehn Personen in Haft betroffen - das Signal aus Wien ist deutlich: An der Grenze, ob nach Süden oder nach Norden, will man nicht nachlässig sein. Alleine steht Österreich mit dieser Haltung nicht: Ähnlich hart geben sich unter anderem auch Italien, Frankreich oder Dänemark.

Deutschland dagegen bleibt im Grunde bei seiner Position von 2015 - und hat sich seither immer wieder trotz heftiger Streitereien gegen ein strenges Grenz- und Asylregime ausgesprochen. Fast jeder, der einen Asylantrag hierzulande stellen will, darf einreisen. Zurückgewiesen werden jene, die nicht über entsprechende Papiere zur Einreise verfügen und nicht um Schutz bitten. Oder solche, deren Antrag bereits abgelehnt wurde und die mit einer Wiedereinreiseperrre bedacht wurden.

Nach Angaben der Bundespolizei kam es mit Blick auf die neue Verfahrensweise bislang erst in einem Fall nicht zur eigentlich eingespielten Zurückweisung in das Nachbarland. Gegen ihn hatte ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bestanden. Ein Amtsgericht verurteilte den Mann, anschließend kam er für ein paar Wochen in

Österreichs Strenge an der Grenze Zurückweisungen aus Deutschland werden zum Teil nicht mehr akzeptiert

Haft. Anschließend wollten die Deutschen die Wiedereinreisesperre vollziehen - doch die Österreicher weigerten sich, den Mann ins Land zu nehmen. Der Kurswechsel war somit vollzogen.

Hakeleien zwischen beiden Ländern mit Blick auf Migranten gehören seit 2015 zum Normalfall. Im damaligen Oktober eskalierte es: Deutschland warf dem Nachbarn laut internen Unterlagen vor, dass er gegen europäische Regeln verstieß und Migranten nur noch nach Deutschland weiterleitete: "Soweit bekannt, werden im Laufe des Abends von AUT (Österreich) insges. 6000 - 7500 Personen an die grüne Grenze bei Passau gebracht". In einem Vorbereitungszettel für ein Gespräch des Innenministers mit seiner österreichischen Kollegin stand: "AUT (Österreich) verbringt seit mehreren Tagen unangekündigt, vorrangig in den späten Nachmittagsstunden Migranten mit Bussen an Örtlichkeiten im Grenzraum, in denen schwache oder keine Kräfte der Bundespolizei eingesetzt werden."

Die aktuellen Zurückweisungen an der Grenze fußen auf einem bilateralen Abkommen von 1957. Für die deutsche Seite war dabei immer unerheblich, ob eine Einreiseverweigerung unmittelbar vollzogen wird oder beispielsweise erst nach einer ausführlichen Vernehmung, einer Behandlung im Krankenhaus oder eben einem Haftaufenthalt. Diese Konstellation wird auch als "Fiktion der Nichteinreise" bezeichnet: Eine Person gilt demnach als noch nicht eingereist, obwohl sie die Grenze übertreten hat. Eine entsprechende Verwaltungsvorschrift steht im Aufenthaltsgesetz. Sie war auch die rechtliche Grundlage für die Idee der Transitzentren, die aber nicht umgesetzt wurde.

Auf Anfrage erklärte das österreichische Innenministerium, dass man die Auslegung der Bundespolizei mit Blick auf die "Fiktion der Nichteinreise" nicht teile. Man habe das eigene Vorgehen Mitte Februar verändert. "Ein Konflikt mit bilateralen Abkommen besteht nicht", erklärte ein Sprecher. Und weiter: "Die Vorgehensweise ist europarechtlich gedeckt." Wie die deutsche Seite jetzt reagiert, ist unklar. Die Bundespolizei antwortete dazu nicht.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: MINISTER & STAATSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); EINWANDERUNG (89%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (73%); VERURTEILUNGEN (73%); POLITISCHES ASYL (64%); GERICHTSHÖFE (61%)

Geographic: PASSAU, DEUTSCHLAND (59%); WIEN, ÖSTERREICH (59%); BAYERN, DEUTSCHLAND (59%); DEUTSCHLAND (90%); ÖSTERREICH (90%); EUROPA (79%); DÄNEMARK (74%); ITALIEN (59%)

Load-Date: September 7, 2020